

1512309-87.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

Bem se vê, assim, que na única vez em que ouvido, ainda que no inquérito, o réu confessou que seria mesmo dele a droga apreendida, assim como a destinação: uso próprio.

A confissão, ainda que extrajudicial, encontrou conforto probatório na versão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512309-87.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512309-87.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3061789/2021 - 02º

D.P. AMERICANA, 19273809 - 02º D.P. AMERICANA, 19273808 - 02º D.P. AMERICANA, 19273800 - 02º D.P. AMERICANA, 19273805 - 02º D.P. AMERICANA, 19273807 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MONTONE LUCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RODRIGO MONTONE LUCIO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11343/06, acusado de no dia 27 de julho de 2021, por volta de 18h05, na Rua Santo Onofre, altura do nº 415, bairro Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

O réu foi citado (fls .91).

Recebida a denúncia em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 92).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 92).

Na instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e declarada a revelia do réu.

Sem mais requerimentos, em memoriais a acusação requereu a procedência da denúncia, ressaltando a reincidência do réu e requerendo a aplicação das penas previstas no artigo 28, com observância do seu § 4º.

A Defesa, igualmente em memoriais, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição correspondente, por atipicidade.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente, na íntegra.

O crime está suficientemente demonstrado.

Na fase do inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Declarou ser o local conhecido como ponto de uso de drogas de viciados em crack e que chegou a correr no momento da abordagem por medo dos guardas. Alegou que com ele foi localizado apenas uma pedra de crack, dentro do seu tênis.

Em Juízo, embora ciente da ação penal, não se dignou em comparecer para interrogatório e, eventualmente, apresentar versão hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

A testemunha Alan Fernandes, Guarda Municipal, esclareceu que em patrulhamento na Rua Santo Onofre, local já conhecido como ponto de venda de drogas, visualizou o réu de frente a uma residência, que é um local abandonado e um terreno (interligados). O acusado aparentava estar esperando alguma coisa, no momento em que ele observou a viatura descendo a rua, ele também desceu. A equipe desconfiou do fato, parou a viatura, ele tentou sair correndo e foi abordado logo em seguida. Em revista, com ele foi localizado uma pedra de crack, mais duas porções de maconha em seu bolso, um aparelho celular e no tênis, mais uma pedra de crack. Questionado, ele alegou ser usuário e que aquelas drogas seriam para o seu consumo. No local foi feita uma busca e em um muro foi encontrado dentro de uma caixinha de cigarro, mais quinze pedras de crack e dezessete reais. Ele negou que fosse sua, desconhecendo o proprietário.

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

Bem se vê, assim, que na única vez em que ouvido, ainda que no inquérito, o réu confessou que seria mesmo dele a droga apreendida, assim como a destinação: uso próprio.

A confissão, ainda que extrajudicial, encontrou conforto probatório na versão da testemunha, guarda municipal, que apontou ao réu como responsável pela droga apreendida, encontrada em seu poder, com a justificativa apresentada de porte para uso próprio.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela e do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que

presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Evidente, assim, que o réu trazia com ele drogas, que, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo, o que se depreende tendo em conta a confissão do réu, ainda que apenas no inquérito e a ausência de prova robusta de tráfico, sequer denunciado.

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76:

"... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta

A prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, REsp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, REsp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Neste sentido, TJDF, Acórdão 993612, 20160110653852APR, Relator GEORGE LOPES, data de julgamento: 09/02/2017, publicado no DJe: 14/02/2017. A materialidade foi provada pelo exame químico toxicológico.

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu possui maus antecedentes (Procedimento Ordinário: 0002888-60.2015.8.26.0019 (0006630-02.2015.8.26.0502 - Trânsito em Julgado para a Defesa: 14/10/2015 - Pena cumprida ou julgada extinta: 26/08/2016 - desta Vara), o que interferirá na fixação da pena.

É também reincidente (Procedimento Ordinário: 0003103-02.2016.8.26.0019 - Trânsito em Julgado para a Defesa: 02/02/2018 - desta Vara), serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006, com execução oportuna porque o réu está preso por outro processo.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006, intermediário. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra RODRIGO MONTONE LUCIO, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Para os fins do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova, comunicando-se a autoridade policial.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 73).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 29 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA